

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/5499

- Acusados: Aline Pousada Reginato
Guilherme Brito de Azeredo Lopes
Luis Eduardo Oliveira
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Marcelo Magalhães Gomide
Paulo Henrique Barrozo Fabbriani
Ricardo Bueno Saad
- Ementa: Não elaboração das demonstrações financeiras – não convocação de assembleias gerais ordinárias – descumprimento do dever de enviar à CVM as informações periódicas obrigatórias. Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, DECIDIU :
1. APLICAR ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos:
 - a. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$66.000,00 por, na qualidade de diretor-presidente da companhia, não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, em descumprimento ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
 - b. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$66.000,00 por, na qualidade de membro do conselho de administração, não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
 2. APLICAR ao acusado Paulo Henrique Barrozo Fabbriani:
 - a. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 por, na qualidade de diretor-presidente da companhia, não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
 - b. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 por, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
 3. APLICAR ao acusado Luís Eduardo Oliveira, na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia:

- a. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter elaborado, nem apresentado, as DFPs de 2015, em desacordo com o art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/09; e
 - b. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00, por não ter elaborado, nem apresentado, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76.
4. APLICAR ao acusado Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia:
- a. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$90.000,00, por não ter elaborado, nem apresentado, os ITRs referentes aos 1º e 2º trimestres de 2015; o formulário de referência de 2015; e a DFP de 2014, em desacordo com o art. 21, II, IV e V da Instrução CVM nº 480/09;
 - b. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$60.000,00, por não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76.
5. APLICAR ao acusado Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do conselho de administração, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$66.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
6. APLICAR ao acusado Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
7. APLICAR à acusada Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho de administração, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos,

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/5499
SEI nº 19957.003984/2016-85**

Acusados: Aline Pousada Reginato
Guilherme Brito de Azeredo Lopes
Luís Eduardo Oliveira
Maracelo Impellizieri de Moraes Bastos
Marcelo Magalhães Gomide
Paulo Henrique Barrozo Fabbriani
Ricardo Bueno Saab

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da companhia pelo descumprimento do dever de enviar à CVM informações periódicas – não elaboração das demonstrações financeiras – não convocação das assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP, ou "Acusação") para apurar a responsabilidade de Alinie Pousada Reginato, Guilherme Brito de Azeredo Lopes, Luís Eduardo Oliveira, Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, Marcelo Magalhães Gomide, Paulo Henrique Barrozo Fabbriani e Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretores e membros do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. ("RJCP", ou "Companhia"), por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, não realizar assembleia geral ordinária e não enviar à CVM informações periódicas.

2. Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/08¹, ele tramita sob o rito simplificado, definido no art. 38-A dessa Deliberação².

3. Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D³ da referida deliberação, o relatório elaborado pela SEP.

I – **Do Mérito.**

4. Os acusados não negaram a inadimplência das obrigações apontadas pela SEP, apenas buscaram justificar a ocorrência delas, alegando dificuldades financeiras da Companhia. Segundo alegam, a Companhia teria ficado impossibilitada de arcar com despesas relacionadas com a elaboração das demonstrações financeiras e demais procedimentos relacionados.

5. Como se sabe, a elaboração das demonstrações financeiras é uma das obrigações mais relevantes a que uma companhia aberta está sujeita, de sorte que a sua não elaboração é, sem dúvida, uma prática extremamente prejudicial para a companhia, para o mercado e para os demais sujeitos envolvidos. Assim, ainda que se possa reconhecer uma possível dificuldade financeira vivenciada pela RJCP, tal circunstância não exime os administradores de elaborar as demonstrações financeiras, bem como das demais obrigações legais⁴.

6. Portanto, diante dos elementos constantes dos autos, vê-se que não há controvérsias sobre questões de fato, sendo, portanto, incontestável a inadimplência dos acusados em relação à elaboração de informações periódicas referentes aos exercícios findos em 2014 e 2015, respeitadas as responsabilidades individuais em função dos cargos que cada administrador exercia na Companhia e dos períodos em que neles permaneceram.

7. Ressalta-se, por fim, que foi protocolado por Amarcelo Impellizieri de Moraes Bastos, no dia 08.12.2017, correspondência por meio da qual o acusado informou que as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2014 e 2015 foram apresentadas nos dias 03.11.2016 e 24.02.2017, respectivamente, fato que foi levado em consideração na dosimetria das penas.

8. Diante de todo o exposto, voto, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76⁵, nos seguintes termos:

a) Pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos:

- (i) à multa pecuniária no valor de R\$66.000,00 por, na qualidade de diretor-presidente, não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, em descumprimento ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
- (ii) à multa pecuniária no valor de R\$66.000,00 por, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

b) Pela condenação de Paulo Henrique Barrozo Fabbriani:

- (i) à multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 por, na qualidade de diretor-presidente da companhia, não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, descumprindo, assim, o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
- (ii) à multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 por, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

c) Pela condenação de Luís Eduardo Oliveira, na qualidade de diretor de relações com investidores:

- (i) à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 por não ter elaborado, nem apresentado, as DFPs de 2015, em desacordo com o art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/09; e
- (ii) à multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 por não ter elaborado, nem apresentado, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76.

d) Pela condenação de Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de relações com investidores:

- (i) à multa pecuniária no valor de R\$90.000,00 por não ter elaborado, nem apresentado, os ITRs referentes aos 1º e 2º trimestres de 2015, o formulário de referência de 2015 e a DFP de 2014, em desacordo com o art. 21, II, IV e V da Instrução CVM nº 480/09; e
- (ii) à multa pecuniária no valor de R\$60.000,00 por não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76.

e) Pela condenação de Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do conselho de administração, à multa pecuniária no valor de R\$66.000,00 por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

f) Pela condenação de Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro do conselho de administração, à multa pecuniária no valor de R\$42.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

g) Pela condenação de Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de

R\$42.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

¹ Com modificações introduzidas pelas Deliberações CVM números 552/08;775/2017 e 780/2017.

² Art.38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

³ Art.38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.

⁴ Neste sentido, ver o voto proferido pelo Diretor Pedro Marcílio, no âmbito do PAS CVM nº RJ2005/2933, julgado em 11.01.2066: "A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e os seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga toas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independentes, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas, não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto".

⁵ "Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)".